

同的工作内容之中,衡量和判断“为第三人所知悉”“传播”或“宣扬”可作如下分析:一方面,有必要对用人单位自主行使用工管理权的流程予以必要保护,避免将为劳动者以外的“第三方”或“第三人”所知悉直接简单归结为名誉权视角下的“为第三人所知悉”,进而将上述《解除劳动合同的通知》归为导致社会评价降低的范畴。另一方面,如果用人单位在向劳动者送达《解除劳动合同的通知》的同时,在公司的网站上发布、公告栏内等场合张贴或者通过向客户单位发送的方式予以公开,此时可认定用人单位将《解除劳动合同的通知》予以公开,可认定产生散播或宣扬的效果。对是否存在社会评价降低的判断中,应当注意裁判文书公开对劳动者社会评价的正向导向价值,实现判断劳动者是否受到名誉侵权的准确判断。

为避免司法过度干预用人单位管理,影响企业的正常经营和发展,应引入动态系统论来实现个案裁判的平衡。在运用动态系统论衡量用工管理权是否构成名誉侵权时,应当考虑双方履行劳动合同的情况、某超市作出《解除劳动合同的通知》的影响范围、目的、后果和向劳动者履行相关应付款项情况等方面因素。实践中,我们须从用人单位的用工管理权与劳动者人格权保护这两个不同的维度,准确适用动态系统论在个案中寻找权利边界的“黄金分割点”实现利益平衡。坚持以劳动者人格权保障作为底线,以用人单位用工管理权行使为目标,审慎把握两者权利价值冲突之平衡,构建起和谐劳动关系。

编写人:上海市普陀区人民法院 刘力 吴文俊

期刊撤稿声明是否构成对作者的名誉侵权

——蔡某某诉某博物馆、某研究会名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省江门市中级人民法院(2023)粤07民终2510号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):蔡某某

被告(被上诉人):某博物馆、某研究会

第三人:周某某

【基本案情】

周某某曾在某博物馆实习，实习后完成硕士毕业论文。周某某除将该论文提交学校存档外，还送交给某市博物馆交流，但从未公开发表该论文。蔡某某在周某某实习期间是某市博物馆的职员。在周某某将其论文交某市博物馆的四年后，蔡某某向某博物馆、某研究会共同主办的期刊投稿与周某某论文存在多处内容高度相似的论文，并被该期刊采用刊登。后周某某向该期刊的编辑部提交《举报信》，指控蔡某某抄袭其硕士学位论文，并要求编辑部对蔡某某的论文予以撤稿处理。因蔡某某没有充分举证其没有抄袭，编辑部通过中国知网“社科期刊学术不端文献检测系统(SMLC)”对蔡某某的论文与周某某的论文进行比对后发现存在高度相似，编辑部便在其期刊上作出《撤稿声明》，称对此类学术不端行为表示严正谴责，今后将不再受理蔡某某提交的稿件。蔡某某

认为上述撤稿声明侵犯其名誉权，遂提起诉讼，要求某博物馆、某研究会删除《撤稿声明》、赔礼道歉及赔偿损失等。

【案件焦点】

1. 蔡某某的论文是否侵犯周某某论文的著作权；2. 编辑部在刊物上发布《撤稿声明》是否构成对蔡某某的名誉侵权。

【法院裁判要旨】

广东省江门市蓬江区人民法院经审理认为：关于蔡某某论文是否侵犯周某某论文的著作权问题。案涉《撤稿声明》是否捏造并散布虚假事实，关键在于判断蔡某某的论文是否侵犯周某某论文的著作权。首先，某鉴定公司对蔡某某的论文与周某某的论文是否构成相同或相似作出的《司法鉴定意见书》认定，蔡某某的论文与周某某的论文构成实质性相似。某鉴定公司是具有资质的鉴定机构，鉴定程序合法，且鉴定结论已经各方当事人质证，可以作为认定本案事实的依据。其次，在周某某的论文终稿完成在先、两篇论文构成实质性相似的情况下，蔡某某应就其创作论文的过程进一步举证，但其所举证据不能证明两人论文除原始图片素材外其他实质性相似的部分具体是来源于哪些馆藏资料，或来源于其哪些研究成果，亦未就其论文从初稿、修改到最终定稿的整个创作过程进行合理解释及举证。再次，蔡某某于周某某实习期间在某市博物馆工作，不能排除其因工作关系接触到周某某论文的可能性。最后，蔡某某的论文引用周某某的论文内容并未得到周某某的同意，现有证据不足以证明蔡某某的论文属于《中华人民共和国著作权法》规定的合理使用范围。周某某的论文未公开发表，也不符合法定许可使用的范畴。

关于《撤稿声明》是否侵害蔡某某名誉权的问题。首先，根据《出版管理条例》相关规定，出版单位实行编辑责任制度，保障出版物刊载的内容符合本条例的规定。本案中，编辑部在收到周某某的投诉后，对蔡某某的论文是否侵权进行审查，属于依法履行其职责。其次，根据在案证据显

示，编辑部通过中国知网“社科期刊学术不端文献检测系统(SMLC)”对蔡某某的论文与周某

某的论文进行比对后发现存在高度相似，已向周某某核实其论文创作过程，并多次联系蔡某某，在认为蔡某某不能提供充分证据及合理解释的情况下作出撤稿决定，程序上并无不当。且相关法律法规没有规定必须以司法机关的裁决或执行机构的处理作为判断是否侵犯著作权的依据。

最后，蔡某某的论文侵犯了周某某的论文著作权，编辑部在《撤稿声明》中的表述是客观事实，并非捏造并散布虚假的事实。根据国家新闻出版署《学术出版规范期刊学术不端行为界定》规定，剽窃指采用不当手段，窃取他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为，剽窃属于论文作者学术不端行为类型，故声明中“学术不端”的表述，符合上述行业认定标准。虽然声明中“严正谴责”“今后不再受理该作者提交的稿件”等言辞带有一定感情色彩，表达较为激烈，但综合本案事实，编辑部主观上不具有贬损他人人格的恶意，《撤稿声明》内容与客观事实基本一致，不存在严重失实的情形，故编辑部没有使用侮辱或者诽谤的言论对蔡某某实施名誉侵权。

综上，某博物馆、某研究会不构成对蔡某某的名誉侵权，蔡某某要求某博物馆、某研究会承担民事责任的各项请求，没有事实和法律依据，不予支持。

广东省江门市蓬江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百九十条、第一千零二十四条，《中华人民共和国著作权法》第二条、第四条、第二十四条，《出版管理条例》第五条、第二十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百三十七条规定，判决：

驳回原告蔡某某的全部诉讼请求。

蔡某某不服一审判决，提起上诉。

广东省江门市中级人民法院经审理认为：侵害名誉权的构成要件需要同时满足名誉权被损害的事实、行为人实施了违法行为、违法行为与损害后果之间存在因果关系、行为人主观上有过错这四个要件。本案中，编辑部主张蔡某某抄袭周某某的论文，且蔡某某未能向编辑部作出合理解释才发布《撤稿声明》，但蔡某某却认为编辑部的《撤稿声明》是以侮辱、诽谤的方式侵害其名誉权。

因此，厘清蔡某某的论文是否存在侵权的事实是证明编辑部是否存在侮辱、诽谤等违法行为的前提。

一、蔡某某的论文是否构成著作权侵权

关于著作权侵权认定，要求作品构成实质性相似，同时也要求侵权人具备接触作品的可能性。首先，判断被诉侵权的论文是否侵权，应先对比周某某的论文与蔡某某的论文是否构成实质性近似，在两者构成实质性近似情况下，若有证据证实蔡某某接触在先完成的论文，且并非合理利用，那么应认定被诉侵权的论文构成剽窃。本案中，周某某的论文创作于蔡某某的论文之前，诉讼中的司法鉴定结论表明二者“在论文的结构上稍有变化，但整体论文结构仍构成实质性相似”。且司法鉴定结论与某博物馆提交的人工比对和机器比对结果相一致，均表明蔡某某的论文与周某某的论文构成实质性相似。综合其他证据，蔡某某的论文在论文标题、论文结构、论文摘要、研究方法、选取的研究对象、论文具体内容等各个方面，均与周某某的论文高度相似，甚至还出现了部分同对同错的情况。即使蔡某某的论文在部分方面具有独创性，但不能推翻两篇论文整体实质性相似的结论，已构成著作权侵权的实质性相似情形。

其次，关于本案是否具备接触可能性。作品是否因抄袭构成侵权，被控侵权人与受保护作品之间的接触是前提和基础。如果被控侵权人在客观上没有接触作品的条件和可能性，也就不可能存在一作品抄袭另一作品的情形。接触可能性一般具有两种情形，一是作品已经公之于众，二是作品为包括被控侵权人在内的特定对象知晓。而认定是否对作品具有直接接触的可能性，往往需要考虑权利人与被控侵权人之间的联系程度。除了直接接触外，实践中还会采用推定的方式认定被控侵权人间接接触了受保护作品。基于著作权客体的无形性以及侵权行为的隐蔽性等特点，该接触可能性的判断应采用高度盖然性的一般标准。某市博物馆相关回复函及其工作人员相关笔录，能够证明蔡某某基于职务上的便利有充分的时间和空间条件接触周某某的论文，已达到高度盖然性标准，予以采信。故一审认定不能排除蔡某某因工作关系接触到周某某的论文的可能性，符合著作权侵权的接触可能性标准，并无不当，应予维持。

本案蔡某某的论文与周某某的论文存在实质性相似，且具备接触可能性，其对周某某的论文的使用不属于合理使用范畴，故一审认定侵权并无不当。

二、出版者对选用作品的内容负有审查义务

期刊编辑部对出版物的内容未尽到合理注意义务的，应当承担民事责任。在周某某提出口头申诉和书面举报时，编辑部有义务对其期刊所刊发的论文是否存在侵权情形进行查实。编辑部将相关论文提交知网，并送交某版权保护联合会，得到“重复率过高”的回复，构成实质性相似的结论。据此，编辑部多次要求蔡某某对重复率过高作出合理解释、提供证明材料，蔡某某负有举证责任，应当及时提供相应证据，证明对其论文享有独立著作权或其论文的形成时间早于周某某的论文，并就两论文的重复率过高的问题作出合理解释；蔡某某提供的证据对前述问题均未进行有效回应。基于前述论断，编辑部对蔡某某的论文剽窃事宜的处置方式合理妥当，属于行业惯常处理方式，不存在主观过错，编辑部不存在侵犯蔡某某名誉权的故意。本案中不足以证实编辑部实施了违法行为及其主观上有过错，不足以认定侵犯名誉权。

广东省江门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是一起因投稿论文被编辑部认定抄袭并撤稿而引发的名誉权纠纷。近年来，学术论文因造假、抄袭等原因遭撤稿的现象时有发生，但被撤稿作者提起名誉权侵权诉讼则较少有。因涉及著作权问题，故应有别于一般单一侵权纠纷的裁判规则，在对是否符合侵权基本要件进行审查时，还应结合案件的特殊情形予以更有针对性、更全面的考量。

一、在论文没有公开发表情况下，如何认定侵犯著作权

编辑部认为蔡某某的论文存在抄袭是其作出撤稿声明的主要依据，双方当事人争议的焦点也就集中于蔡某某投稿的论文是否侵犯周某某著作权，故审查蔡某某是否侵犯周某某著作权是评判该撤稿声明是否侵犯蔡某某名誉权所要解

决的首要且关键的问题。

首先，审查作品之间是否构成实质性相似。本案中，经司法鉴定的结论为蔡某某的论文与周某某的论文相比，在论文的结构上稍有变化，但整体论文结构仍构成实质性相似，且两篇论文甚至出现了部分同对同错的情况。即使蔡某某的论文在部分方面具有独创性，但不能推翻两篇论文整体实质性相似的结论，已构成著作权侵权的实质性相似情形。

其次，审查作品的形成过程。对于构成实质性相似且形成时间在后的作品，作者应举证证明其作品从构思到初稿到修改稿再到最终形成终稿的整个创作过程，并提交其作品素材的来源予以佐证。本案中，蔡某某并未对其论文写作过程进行合理解释。

再次，审查抄袭者是否具备接触原创作品的可能性。本案中，虽然周某某的论文没有对外发表，但周某某在某市博物馆实习期间，蔡某某一直在某市博物馆任职，且周某某还将其论文送交给某市博物馆交流，不能排除蔡某某因工作关系接触到周某某论文的可能性。

最后，审查是否属于合法使用。蔡某某的论文较高的重复率超出了适当引用的范围，且并无得到周某某的同意，故现有证据不足以证明蔡某某论文属于《中华人民共和国著作权法》规定的合理使用范围。另，周某某论文未公开发表，故不符合法定许可使用的范畴。

综上，应认定蔡某某的论文侵犯了周某某论文的著作权。

二、在投稿者论文存在抄袭的情况下，期刊撤稿声明是否构成对投稿者的名誉侵权

首先，审查期刊编辑部的行为是否依法履职。根据《出版管理条例》的相关规定，出版单位实行编辑责任制度，保障出版物刊载的内容符合本条例的规定。因此，期刊的编辑部在收到原创作者的投诉后，对涉嫌抄袭的论文是否侵权进行审查，属于依法履行其职责。

其次，审查期刊编辑部的处理程序是否违法。本案中，编辑部不是仅凭周某某的《举报信》即撤稿，而是通过相应的社科期刊学术不端文献检测系统对

两个作品进行比对，发现存在高度相似的情况下，进一步向周某某核实其论文创作过程，并多次联系蔡某某，在蔡某某不能提供充分证据及合理解释的情况下作出撤稿决定，程序上并无不当。

最后，考量编辑部在《撤稿声明》中的表述是否存在侮辱或诽谤言论。本案中，在认定蔡某某的论文因抄袭侵犯周某某论文著作权的前提下，编辑部在《撤稿声明》中表述两者论文高度近似，蔡某某存在抄袭行为是客观事实，并非捏造并散布虚假的事实。根据国家新闻出版署《学术出版规范期刊学术不端行为界定》规定，剽窃指采用不当手段，窃取他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为，剽窃属于论文作者学术不端行为类型，故声明中“学术不端”的表述，符合上述行业认定标准。虽然声明中“严正谴责”“今后不再受理该作者提交的稿件”等言辞带有主观色彩，但应综合考虑学术批评的背景、批评者的主观意图、具体的语言环境及学者对批评负有一定程度的容忍义务等因素，编辑部主观上不具有贬损他人人格的恶意，《撤稿声明》内容与客观事实基本一致，不存在严重失实情形，也没有使用侮辱或者诽谤言论的情况下，应当认定编辑部的行为不构成对蔡某某名誉侵权。

学术界倡导诚信研究，本案的审理结果体现了对著作权的尊重和保护，有利于鼓励学者遵守学术道德，维护学术的公正性和可信度，保障学术研究的公平竞争环境。

编写人：广东省江门市蓬江区人民法院 梁珊 陈怡杏

学术批评构成侵害名誉权的司法裁量

——耿某某诉饶某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2022)沪01民终7382号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):耿某某

被告(被上诉人):饶某

【基本案情】

2019年9月6日,耿某某等26人署名的文章(中文翻译标题为:《××××肠道菌群xxxx》),即涉案论文发表在某英文学术期刊上。涉案论文注明耿某某为通讯作者。

2019年11月28日,饶某用其注册的微信名为“Y”个人微信在有30名成员的微信群“脑计划专家组”及492名成员的微信群“神经科学严肃讨论偶尔八卦群”中均发布了名称为“NSFC”的文件,该文件的内容为:“... (3) 今年某研究所的耿某某研究员作为通讯作者的文章,号称其发明的药物GV×××能够通过从肠道菌群治疗小鼠的阿尔兹海默症。这篇文章,不造假是不可能。现实名举报,请贵委做些好事,为中国科学界洗刷耻辱。”

之后饶某未将上述文件提交给国家自然科学基金会,但该文件被网络媒体广泛报道。媒体报道的内容主要为对上述文件内容的介绍和刊登以及向耿某某、

饶某和国家自然科学基金会求证进展。

2020年7月7日，饶某在某学术期刊刊登了题为《应该更正一位作者忽略引用以前文献》的文章。2020年7月13日，包括耿某某在内的涉案文章的作者在某期刊发表了简讯予以回应。2020年7月14日，饶某在“××科学”公众号上发表《评耿某某等有关GV×xxx的回复》。

2021年1月21日，科技部发布《有关论文涉嫌造假调查处理情况的通报》，主要内容为：“……对耿某某研究员论文的调查结论和处理意见：对网络质疑耿某某研究员的5篇论文，经调查未发现有造假，但发现论文存在少量图片误用，经联合工作机制审议，决定对其进行批评教育和科研诚信提醒谈话。”

二审查明，根据《某科学院关于贯彻落实调查论文造假事件的报告》记载，涉案论文不存在图片误用，图片误用是指的耿某某发表在Hxx×xx××刊物上的其他论文。

耿某某以饶某侵害其名誉权案向法院提起诉讼。

【案件焦点】

学术批评是否会构成侵害他人名誉权。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：饶某的言论属于学术批评行为，并且未造成耿某某的名誉损害。上海市浦东新区人民法院判决：

驳回耿某某的全部诉讼请求。

耿某某不服提出上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：学术批评是否构成侵害名誉权，应当依据主客观侵权责任构成要件，结合学术批评的目的、方式、后果，学术批评的合理限度与容忍度、学术环境的保护等因素综合予以判断。本案的争议焦点集中在：饶某的言论是否构成学术批评并对耿某某的名誉造成损害；饶某的言论若构成学术批评是否超出了合理限度，是否具有侮辱、诽谤耿某某名誉的故意；涉案论文的结论真伪、学术价值是否影响到对饶某侵权责任的认定。

学术批评系针对学术问题提出不同的意见和观点，代表着学术批评者的主观学术见解或者学术立场，系学术批评者的意见表达。本案中，饶某的言论整体上系发表自己的一种学术观点，系通过学术观点的表达来进行学术批评。而且，耿某某无证据证明饶某的言论造成耿某某在学术领域的学术地位、学术影响力等社会评价有所降低。

学术批评不能超出合理限度，学术批评的言论不能具有侮辱或者诽谤他人的主观故意。本案中，虽然，饶某的言辞虽然尖刻，激进，但整体未上升到对耿某某人格的否定，并无对耿某某人格尊严具有贬损的故意。饶某的言论尚未超出学术批评的合理限度。当然，饶某确实存在言辞过激等问题，应当进行严肃指出与批评。

学术批评系学术批评者本身观点的表达，而学术研讨、科学探索本身亦允许容错，故学术观点及意见表达的对错、真伪无须由法院进行评判，最终将通过实践来检验。因此，涉案论文的学术结论的真伪，学术价值本身与判断饶某的言论是否构成侵害耿某某名誉权的侵权责任并无法律上的直接关联性。上海市第一中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

学术批评是学者对他人学术观点表达异议的方式，学者通过语言与文章的方式表达学术观点，若言辞激烈，在外观上容易涉嫌侵害被批评者的名誉权而产生纠纷。对于此类案件的处理，应当基于侵权责任的构成要件，综合衡量学术批评与学术容忍度等因素来判断。

一、司法排除：人民法院无须要对学术观点的真伪与价值作出判断

人民法院在处理涉及学术批评所引发的侵害名誉权纠纷中，当事人双方基于学者的身份，往往都会纠结于所争议的学术文章、学术内容的真伪，往往均会争执于己方学术观点、学术价值的正确性，认为对方往往系错误的。比如：本案中，双方所争议的文章是发表在国际核心期刊上，所争议的AD（老年痴呆症）治疗机制问题又是医学前沿问题。如果双方将这类问题的是与非、对与

错交给人民法院来判断,那么这类专业问题就明显超出了人民法院司法裁判的范围。而且即使学术批评是错误的,也不一定构成侵害他人的名誉权,二者系不同的判断的路径。所以,人民法院无须对争议的学术问题的真伪作出判断,学术问题的真伪与价值应留待实践来检验。

二、定性分析:学术批评的言行是否具有贬损他人的故意是司法审查的重点

学术批评一般系学者对于学术问题表达不同观点的方式,其根本上是属于学术研究的范畴,因此,学术批评行为一般并不会被认定侵权行为。但是,学术批评的方式、学术争辩的激烈程度以及相关用语的不当性,可能会对他人的名誉权造成侵害。对于此类案件,学术批评构成侵害他人名誉权的构成要件,一般仍是适用侵权责任法的法律四要件进行判断。其中,司法审查的重点应当集中于行为人是否借学术批评来达到其贬损他人人格的主观状态。

第一,学术批评人主观状态上是否属于善意。学术批评人是否基于学者的本性良知,对于学术问题以真诚、严肃的态度,表达自己对学术问题的理解。2013年英国《诽谤法案》新增的名誉权侵权特殊抗辩事由“科学或学术期刊上同行评价陈述”^①对理解该“善意”有参考价值,其将具有专业知识的学者发表专业刊物上并经编辑审查的学术意见视为善意的学术行为。

第二,学术批评人主观状态上是否存在侮辱、诽谤他人人格的恶意。这种恶意的理解可以借鉴美国法的“真实恶意”原则,^②学术批评人是否明知其所陈述的系不真实或者是不知其是否真实的学术意见,那么这种故意的过错状态足以认定为其为恶意。

第三,学术批评目的是否正当。正当的学术批评行为受到法律的保护,但是学术批评的权利与自由不能滥用。学术批评应当出于加强学术交流、促进学

^①姜战军:《中、英名誉权侵权特殊抗辩事由评价、比较与中国法的完善》,载《比较法研究》2015年第3期。

^②王泽鉴:《人格权法:法释义学、比较法、案例研究》,北京大学出版社2013年版,第322~325页。

术发展或者学术监督的目的，人民法院应当审查“学术批评”是否出于不正当的目的。

三、定量分析：学术批评行为是否超出合理限度的综合衡量

对于学术批评行为是否构成侵害他人名誉权，除了需要适用侵权责任法的一般构成要件，还需要就学术批评是否超出合理限度来进行综合衡量。所谓合理限度的法源基础来自《中华人民共和国民法典》第九百九十八条人格权编的一般规定中，这是对于衡量是否构成侵害人格权的酌定因素，这表明对于侵害名誉权这类侵权责任的判断，除了法律构成要件的定性分析外，还需要进行定量分析。

本案中，耿某某对于治疗AD的药物机理提出其学术创新观点，那么其必然会由其他学者对其质疑，那么对于饶某的学术批评是否在合理限度内，是否在耿某某的学术容忍度内，是应当结合双方的学术背景、学术影响、学术批评的目的、方式、后果，学术批评的合理限度与容忍度、学术环境的保护等因素综合予以定量分析的。

最后需要特别指出的是：对于言词激烈的学术批评，虽然人民法院未认定其构成侵害名誉权责任，但是人民法院也应当对于这类过激的学术批评方式进行批评与指正，从而对于弘扬社会主义核心价值观，维护健康有序的学术批评环境起到引导作用。

编写人：上海市第一中级人民法院 凌捷

侵犯企业名誉权的司法认定

—— 某公司诉吴某甲名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省景德镇市中级人民法院(2024)赣02民终342号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某公司

被告(上诉人): 吴某甲

【基本案情】

吴某甲与吴某乙系兄弟关系。2021年1月, 吴某乙与某公司签订运输协议, 约定2021年1月1日至12月31日吴某乙为某公司送货。合同到期后双方未续签合同, 吴某乙亦未再为某公司送货。2022年1月17日, 吴某乙被发现死亡, 经公安机关调查确认系正常身亡。吴某乙去世后, 吴某甲与某公司就前述合同运费和押金进行结算, 并处理完毕相关事宜。吴某乙之母徐某某以吴某乙与某公司之间存在劳动关系为由, 向景德镇市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁, 要求某公司支付未签订劳动合同双倍工资、丧葬补助金、抚恤金等, 其请求被驳回。后该案经过法院一、二审审理, 均未支持徐某某的诉请。

2023年2月16日, 吴某甲到某公司门口贴举报信, 称吴某乙之死与该公司管理人员诬陷吴某乙贪污所谓公款有关, 某公司遂报警求助。11月, 吴某甲在某短视频社交平台发布多个视频, 标题为“员工活着的时候要不到工资和押

金，死亡后一个月发给员工家人这是什么样的一个公司，早点关门”“某公司，运输承包合同到期老板不结算工资押金，第二天我哥就跳河自伤了，一个月后发给死者家属”“某公司37岁货运司机离职后跳河自伤，家属：生前多次讨薪未果”等视频，并使用“人间恶魔段某某”“良心被狗吃了”等措辞。

某公司遂诉至法院，要求吴某甲删除网络平台的不实视频，在报纸上发布向其赔礼道歉、消除影响、恢复名誉的信息并连续刊登七日以上，赔偿经济损失10000元。

【案件焦点】

吴某甲的行为和网络言论是否构成对某公司的名誉侵权。

【法院裁判要旨】

江西省景德镇市昌江区人民法院经审理认为：法人名誉权是指社会对法人的商业信誉、产品质量、服务态度等方面的综合社会评价，其中商誉是法人名誉权的核心。法人名誉权侵权的表现形式多为捏造、散布虚假事实，在公开媒体或自媒体上发表不实内容或者进行有失公允的评论，造成法人人格利益受损。对法人名誉权的保护，既要考虑到法人的社会影响力和知名度，也要考量行为人所实施的行为是否符合社会公认的是非观，进而判断是否构成侵权。是否构成法人名誉权侵权的核心在于是否降低了公众对法人的社会评价，主要是对法人商誉的评价。在进行判断时，应当综合考虑公众的价值取向、业内标准、行业惯例、交易习惯等多种因素进行认定。吴某甲在网络平台发布多个视频，并在视频中使用了“人间恶魔”“良心被狗吃了”等措辞，属于社会公认的贬损之意。上述措辞超出了事实陈述和意见表达的合理限度，构成不当评论，贬损了某公司的企业形象。从网络信息传播的便利、广泛、快捷等特点来看，案涉视频确实引发了公众对某公司的猜测和误解，造成某公司的社会评价降低，吴某甲的行为与某公司名誉受损之间存在直接因果关系，故吴某甲的行为符合侵犯法人名誉权的构成要件。关于某公司要求吴某甲立即删除案涉视频并停止对某公司名誉权的侵害，以及为某公司恢复名誉、消除影响、赔礼道歉的主张符合

法律规定，应予支持；某公司主张判令吴某甲赔偿经济损失10000元，因未提供相关证据证明，不予支持。江西省景德镇市昌江区人民法院判决如下：

一、被告吴某甲立即删除某短视频社交平台上的案涉视频；

二、被告吴某甲应于本判决生效之日起十日内在某短视频社交平台公开发表致歉声明，向某公司赔礼道歉(声明内容须事先经人民法院审查同意),该致歉声明至少连续保留五天；

三、驳回原告某公司其他诉讼请求。

吴某甲不服一审判决，提起上诉。

江西省景德镇市中级人民法院经审理认为：吴某甲的言行是否侵犯某公司的名誉权，需从行为是否违法、主观上有无过错、某公司是否存在名誉被损害的事实、侵权行为与损害后果之间是否存在因果关系四个要件进行判断。公民的言论自由和行为自由应当被限定在合理范围内。本案中，经公安机关认定吴某乙系自然死亡，仲裁委、法院确认吴某乙与某公司不存在劳动关系后，吴某甲仍然认为吴某乙的死亡与某公司有关，在网络平台发布案涉多个视频、前往某公司门口张贴举报信、烧纸、用音箱播放不实言论等，已超出陈述事实和表达诉求的合理范围，其行为具有违法性。吴某甲知晓自己发布的视频将导致某公司“社会评价降低”，且希望该状态持续，因而主观方面有选择、有针对，指向明确，存在过错。吴某甲在网络平台及线下针对某公司发布负面评价，并且使用“人间恶魔”“良心被狗吃了”等明显带有侮辱性的词汇，广泛的、不特定的第三人均能知悉，应认定某公司名誉受到损害。吴某甲发布的视频足以让社会一般公众对某公司产生猜疑、误解和不信赖感，且容易引发舆论关注，给该公司负责人带来较大精神压力，故吴某甲的损害行为与某公司名誉受损之间存在因果关系。吴某甲的行为符合上述四个侵犯名誉权的要件，已构成侵权。

企业名誉是企业赖以生存和发展的基础，良好的名誉能够为其赢得更多的交易机会，是企业在激烈竞争中赖以生存发展的基石。企业在经营过程中受到不当言论的困扰，果断拿起“法律武器”维权是正当之举，值得肯定。因此，加强对民营企业、民营企业家人格权司法保护，及时制止侵害民营企业、

民营企业名誉权的违法行为，构建健康、清朗的网络环境，对于强化民营经济发展法治保障、持续优化法治化营商环境具有重要意义。

江西省景德镇市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

网络信息的传播具有瞬时性和无边界性，相关的损害后果也将被无限放大，因此，人格权侵权行为的预防显得尤为重要。从保护名誉权的角度出发，在追求自由、大胆发声的同时，应当对其真实性负责，不得违反法律、不得侵害公共利益以及其他主体合法权益。

名誉权侵权适用一般侵权责任的认定，即适用过错侵权归责原则，因而在认定个人言行是否侵犯法人名誉权时，一般从侵权责任的四要件即行为违法、主观过错、损害后果及因果关系进行分析。

一、侵权违法行为系认定侵权的核心

企业面向社会公众提供服务、销售产品、获取利润，因此在一定程度上需要接受公众对其进行监督和评价，但公众的言论自由和行为自由也有一定限度，不得脱离基本事实。《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条虽对名誉权的侵害行为进行不完全列举，但实际上认定的重点应当落在行为是否具有违法性上。公民的言论自由和行为自由应当被限定在合理范围内，针对企业发表的言论也不应脱离基本事实，在超出陈述事实和表达诉求的合理范围，且不属于《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条规定的三种免责情形时，行为则具有违法性。

二、行为人知晓自己行为可能导致企业社会评价降低则具备主观过错

侵害名誉权的过错，应当根据社会一般人的认知标准，结合个体认知差异，如果行为人知晓自己的行为将造成企业社会评价降低，或是社会公众对企业产生质疑，即可认定存在主观过错。但社会评价本身就具备一定的弹性，并非出现了社会评价降低就一定构成侵权，因此主观过错的认定需建立在行为违法的

基础上。行为人依据一定事实作出的负面评价，不具有过错；如果作出的负面评价与事实有偏差，则需要考量陈述事实与基本事实的符合程度，以及言论发表是否存在正当性基础等阻却违法性情形，如认定具备违法性则应审查行为人是否尽到了合理的注意义务，按照“合理人”或“善良管理人”的标准判断行为人是否具有过错。

三、企业名誉是否受到损害需从客观方面进行判断

名誉权的权利边界应当清晰，这也意味着判断社会评价是否降低必须有客观标准，而一个人内心的主观感受，即主观名誉(名誉感)应当排除在名誉权的保护范围。由于社会评价本身具有抽象性，应从行为人是否存在侮辱、诽谤他人的言论，对受害人生产经营是否造成了不利影响，是否使受害人社会评价降低等方面考虑。当行为人发表言论的场所(综合考量线上平台及线下空间的体量)将导致不特定的社会第三人知悉，且能够得到较大范围的传播，将对企业的信用、成本、产品或企业形象及服务质量等造成影响时，则应当认定该侵权行为造成企业社会评价降低。

四、因果关系的判断应当采取高度盖然性的标准

名誉权侵权中的损害事实，即社会评价降低这一后果本身往往是根据相关事实推定的结果，因此，在认定存在损害事实的情况下，通常也同时认定存在因果关系，在大部分案件中因果关系不会成为双方争议焦点。同时，企业的日常经营受到上下游供应链、成本调整、季节因素、产品质量等多重因素影响，在多因一果的情形下，难以得出行为人的行为是损害结果必要条件的结论。故对因果关系的判断应该采取高度盖然性的标准，只要能够证明违法行为引发损害的可能性高于不会引发损害的可能性，即可认为存在因果关系。

对于自然人而言，名誉权指向的是人格尊严，对于企业而言则表现为商誉，因此对企业名誉权的保护具备维护社会经济秩序的内涵。企业名誉是企业赖以生存和发展的基础，良好的名誉能够为其赢得更多的交易机会。企业的人格权和财产权对其发展同样重要，侵犯人格权可能在更深层次上对财产权产生侵害。民营经济作为推动中国式现代化的主力军，也是高质量发展的重要基础，

更是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。促进民营经济发展离不开法治保障，良好的营商环境也离不开健康、清朗的网络环境。因此，人民法院加强对企业的人格权司法保护，及时制止线上线下侵害企业和企业家名誉权等人格权的违法行为，对于强化民营经济发展法治保障、持续优化营商环境具有重要意义。

编写人：江西省景德镇市中级人民法院 周杲

江西省景德镇市珠山区人民法院 彭璇璟

法人名誉权保护与劳动者表达自由的平衡

——某留学公司诉熊某某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省南昌市东湖区人民法院(2023)赣0102民初2782号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告：某留学公司

被告：熊某某

【基本案情】

2023年5月8日，熊某某到某留学公司工作。2023年7月17日，某留学公司(甲方)与熊某某(乙方)签订《劳动合同解除协议书》，其中，第六条：乙方在与甲方终止劳动关系后，不得进行有损甲方利益的言论行为；第七条：如乙方违反本协议第三条至第六条之一的，应退回本协议第一条约定的全

部补偿金，并赔偿给甲方导致的一切损失。7月18日，某留学公司向熊某某支付工资2800元。

2023年7月19日，账号74xxxx×5的用户在某笔记分享社交平台上发布文章一篇，内容如下：“试用期有一个客诉，导致公司损失、签约失败。公司要求扣除违约金，金额达3000元。关于这点，我在工作期间并不知道自己有投诉。公司对于该制度也从来没有公示过。包括在我提交社保后公司虽然反复跟我提及此事，但我要求出示相关证据说明后又不出示。我本人也无从判别。”某留学公司认为上述内容有损其公司名誉，因而成诉。

账号74×××××5的用户曾在某笔记分享社交平台上发布某留学公司出具的熊某某离职证明图片及熊某某与某留学公司工作人员就离职问题进行沟通的微信聊天记录截图。该用户曾在其他用户发布的文章下发表“千万别去××”“避开xxx”等评论。

【案件焦点】

熊某某发表的案涉文章及有关评论是否侵害某留学公司名誉权。

【法院裁判要旨】

江西省南昌市东湖区人民法院经审理认为：名誉权侵权有四个构成要件，即受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错。在对行为人于自媒体平台发布的言论是否侵犯他人名誉权进行判断时，需要考察行为人主观上是否具有过错，特别是其注意义务程度或边界的判断，应根据行为人的职业、影响力及言论的发布和传播方式等进行综合判断。具体到本案中，熊某某因离职薪酬问题与某留学公司产生劳动争议纠纷，经协商后签订《劳动合同解除协议书》。虽某笔记分享社交平台账号74×xxxx×5的用户未进行实名认证，但该用户于2023年7月19日在某笔记分享社交平台上发布的文章均系使用第一人称，发布的截图亦系某留学公司出具的熊某某本人的离职证明及熊某某与某留学公司工作人员的聊天记录，结合上述查明的事实，可以认定熊某某曾系某笔记分享社交平台账号74××

xx××5的使用者。但从涉案文章整体内容来看，系熊某某对双方争议相关内容的陈述，并无侮辱、诽谤内容，并未超出正当社会交往评价的言论范畴，熊某某发表的案涉文章不具有贬损某留学公司商业信誉的违法性；熊某某在其他用户发布的文章下发表的“千万别去xx×”“避开x××”等评论，措辞虽然尖锐，但属于表达自己对该企业的认识和评价，并不具有强烈的人身侮辱性，尚未达到侵害某留学公司名誉权需承担民事责任的程度。综上，某留学公司主张熊某某侵害了其名誉权，要求熊某某承担相关法律责任的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，均不予支持。

江西省南昌市东湖区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条、第一千一百九十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告某留学公司的全部诉讼请求。

宣判后，双方均未提起上诉，一审判决已生效。

【法官后语】

劳动者与公司在工作过程中产生争执实属正常，“吐槽”也是发泄情绪和压力的一种方式。特别是自媒体的兴起，越来越多的“打工人”在职期间或离职后乐意在网络平台发布在公司的经历、对公司或公司人员的评价等。不可否认，网络技术迅猛发展之下，每个普通人作为用户都能成为信息发布者，充分享受着法律赋予的表达自由；特别是劳动者发表关于公司的评价，既有助于保护公司在职劳动者，也有助于为意欲入职的劳动者提供指引，更能对公司合规经营形成监督。但另一方面，表达途径的泛化，也导致表达自由与名誉权保护的界限更加难以区分。处理劳动者评价公司引起的名誉权纠纷，难以回避的主要问题是：侵犯法人名誉权的边界在哪里？在具体案件中究竟应优先维护行为人的表达自由，还是应偏重法人名誉权的保护？劳动者是否需承担禁言义务，或者说在什么条件下承担禁言义务？

表达自由，既是信息流通、思想碰撞的关键，也是舆论监督的重要手段，有利于促进社会进步、文明发展。表达自由的这种特殊性，使其具有法律上的

优势地位、具有优位性的法价值。亦应承认，法人名誉权涉及法人尊严，关乎法人在经济社会中的立足，是可以凸显法人之人格的核心权利。而正如本案反映的，名誉权诉讼中表达自由与名誉权保护之间充满张力。故而在面对“说话自由”“监督必要”“法人尊严”相互冲突时，除结合《中华人民共和国民法典》第九百九十八条通过动态体系论协调好利益冲突外，实际上更亟须审慎而具体地对各种价值作比较衡量，以确定博弈界限。

第一，宏观层面的价值位阶判断。如果相互冲突的权利价值之间存在位阶区分，就可以通过判断权利位阶的高低，来确定应优先保障的权利，以作出相应处理调和冲突，这就是权利位阶理论的基本思路。但问题的难点恰恰就在判断位阶高低这个起始点。法律体系中的权利数量和种类之多，立法者不可能先行确定一个位阶“目录”，司法者也没有这个能力和权限来作先验判断。

从宏观层面看，有必要承认特定情境下某些权利种类具“有优先性”，但必须是在坚守权利之间整体上“平等性”原则的基础上。承认这种“不平等性”并不会违反平等原则，反而是平等原则的重要体现，因为平等原则并非要求形式上的绝对平等，其也追求权利保护中的实质平等。法律追求价值多元，不存在绝对处于优先位阶的权利，法律价值的位阶秩序具有一定的流动性，必须在具体的条件和事实下才能最后确定，表达自由与名誉权保护亦应如是。

第二，中观层面的个案具体衡量。个案中具体探究民事权利的位阶，要在平等原则指导下，根据具体情况对某些权利予以优先保护，对与之冲突的权利予以适当克减或进行合理限制。《最高人民法院关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见》第七条规定，人民法院在审判中应“综合考量案件所涉各种利益关系，对相互冲突的权利或利益进行权衡与取舍，正确处理好公共利益与个人利益、人身利益与财产利益、生存利益与商业利益的关系，保护合法利益，抑制非法利益，努力实现利益最大化、损害最小化”。因此，裁判者应当在现行法规定中探寻利益的层次结构，分析问题的真实图景，进行利益衡量。

以言论消费者作为发布主体为例。司法实践中，对于消费者与法人发生的

名誉权纠纷，会给予消费者更大的宽容，即对消费者的表达自由进行较小的限制。在进行具体衡量时，第一，考虑到就交易信息而言，消费者相对经营者属于信息劣势方，为调和利益，不应为消费者作更严格的要求。比如在广西壮族自治区浦北县人民法院的某商贸公司、谭某名誉权纠纷民事一审判决书^①中，消费者看见蚝油里有蛆便认为是质量问题，即使实际上是因为保存不当所致，也不能因此认为消费者故意捏造事实。第二，应注意衡量消费者群体知情权的社会价值，在价值判断上对其倾斜保护，有利于保护消费者、提高消费者权利意识、督促商家诚信经营。

以言论发布主体为新闻媒体为例。新闻表达的自由度决定了媒体舆论监督权的行使，直接关涉公共利益。在一些事关重大公共利益的事件中，新闻媒体总是扮演着重要的角色。相应地，对于新闻媒体表达自由的限制也应有所减弱，如果对新闻媒体的表达自由过分限制，则会产生“寒蝉效应”——新闻媒体为避免构成侵权，需权威机关作出定论后才予以报道，媒体舆论监督的积极性和时效性将大为降低。如河南省郑州市中级人民法院的某置业公司、某报社名誉权纠纷二审民事裁定书^②认为，只要新闻工作者发表报道和评论依据的主要事实是真实的，即使细节上存些出入或遣词造句不妥，也不能认定为侵权。

将视角聚焦劳动者作为言论发布主体。劳动者的言论既有类似消费者言论保护同类群体知情权的功能，使得在职劳动者和欲入职的劳动者能够更清楚地了解公司相关情况；也有类似新闻报道舆论监督的功能，内部揭露在效果上要更强、也更直接。《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条的意义也在于此，劳动者发布言论可以参照适用该条规定。《中华人民共和国民法典》第九百九十八条通过动态体系论设定考量因素，协调人格利益和其他利益的冲突，结合该条规定从维护公共利益的角度出发，分析具体案件中劳动者言论动机和

^①参见(2022)桂0722民初2796号民事判决书，载中国裁判文书网，2025年3月25日访问。

^②参加(2019)豫01民终9182号民事裁定书，载中国裁判文书网，2025年3月25日访问。

实际后果，考量社会价值，有利于维护社会公平正义以及劳动者合法权益。

第三，微观层面的抗辩事由认定。在案件具体处理中，抗辩事由的认定是平衡表达自由与法人名誉权保护的路径。根据《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条的规定，行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影响他人名誉的，不承担民事责任。即，为公共利益实施新闻报道、舆论监督都是抗辩事由。结合“舆论监督”的语义，劳动者发表关于对公司的认识和评价，从其言论指向性和具体内容看涉及公共利益时，可以认为劳动者言论属于舆论监督，除存在捏造歪曲事实、对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务或者使用侮辱性言辞等情况外，不承担侵权责任。

本案裁判以“价值优位性”与“言论实质合规性”双重维度，解构了劳动者表达自由与法人权益保护的冲突难题。法院立足于名誉权侵权构成要件与动态利益衡量规则，在确认熊某某“客诉扣薪制度存疑”等言论具有事实基础（离职证明、工资记录佐证）且未使用侮辱性措辞的基础上，认定案涉网络言论属于劳动者正当诉求表达与公众知情权保障范畴，排除其违法性。劳动者对企业管理瑕疵的披露，本质上承载着《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条所保护的舆论监督价值——其既是维护同行劳动者知情权的“预警机制”，亦构成促进企业规范运营的“倒逼装置”。因此，针对案涉“禁言义务”的约定，裁判结果隐含作出契约合目的性限缩解释：协议虽设定离职后言论限制义务，但未依《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条同步配置经济补偿对价，导致权利义务显著失衡；同时，熊某某案涉言论指向的“客诉扣薪”争议，因涉及薪酬规则不透明等劳动权益核心事项，已具备社会监督的公共属性，可豁免于单纯合同约束。

编写人：江西省南昌市东湖区人民法院 赵明华 游述文

金融机构侵犯免除担保责任的 连带保证人个人征信问题的认定

——杨某诉某银行名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省安阳市中级人民法院(2023)豫05民终1537号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 杨某

被告(上诉人): 某银行

【基本案情】

2015年4月30日, 案外人马某某向某银行借款300000元, 期限一年, 月利率10.2542%, 马某某仅偿还利息8416.27元, 到期后本金300000元及剩余利息未偿还。杨某为马某某的借款合同承担连带责任保证。某银行向安阳县人民法院提起诉讼, 要求马某某承担还款责任, 杨某等人承担连带责任, 法院审理后于2019年12月30日作出(2019)豫xxxx民初xxxx号民事判决, 认为某银行在保证期间内未要求杨某等人承担保证责任, 担保人杨某等人免除担保责任, 该判决已经生效。因某银行将杨某的贷款逾期行为报送中国人民银行, 致使征信系统显示杨某信用不良, 杨某诉至法院, 要求删除其在人民银行系统的不良信息。

【案件焦点】

金融机构将免除担保责任的连带保证人信息录入人民银行征信系统的不良信息是否构成侵权。

【法院裁判要旨】

河南省安阳县人民法院经审理认为：自然人个人金融信用是其本人特定经济能力的表现，个人金融信用的优劣，直接影响其从事商业交易和社会活动的机会，并影响社会对其本人的评价，故自然人个人的金融信用应当属于公民名誉权的范畴。杨某为案外人马某某300000元的借款进行担保，该笔借款未偿还的事实客观存在。法院生效民事判决已经认定杨某免除担保责任，保证责任免除后，杨某即无义务再承担代偿款项的保证责任。从社会公平角度来看，保证责任免除后，某银行上报杨某的不良保证信息便不再符合客观事实，且现代社会个人征信对公民的经济生活影响极大，构成侵权，故某银行应当消除杨某的不良征信记录。

河南省安阳县人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

某银行于本判决生效之日起十日内消除杨某在中国人民银行征信中心的个人征信不良记录。

某银行不服一审判决，提起上诉。

河南省安阳市中级人民法院经审理认为：《征信业管理条例》第十五条规定：“信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人。但是，依照法律、行政法规规定公开的不良信息除外。”第二十九条第二款规定：“从事信贷业务的机构向金融信用信息基础数据库或者其他主体提供信贷信息，应当事先取得信息主体的书面同意。”《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第六条规定：“商业银行应当遵守中国人民银行发布的个人信用数据库标准及其有关要求，准确、完整、及时地向个人信用数据库报送个人信用信

息。”本案中，某银行在明知杨某的保证期间已超期、生效判决认定杨某免除担保责任的情况下，未及时消除杨某在中国人民银行征信系统上的不良信用记录，导致对杨某的个人信用及生活产生影响，该行为对杨某的名誉权构成侵害，应当予以消除。

河南省安阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

担保有风险，当贷款人本身不能偿还贷款时，担保人不但要承担贷款人未偿还的债务，还有可能因还款不及时产生不良信用记录。个人金融信用会影响社会对其本人的评价。

一、连带责任保证人在主债务到期后没有主动清偿主债务与债务人在债务到期后不清偿债务法律属性是不同的

主债务人在债务到期后不清偿债务违反的是合同约定的义务，是当然的失信行为。而连带责任保证人在主债务到期后，债权人不向其主张保证责任，其没有义务去履行清偿债务的责任。所以保证人在保证期间内不主动履行债务并非失信。债权人在保证期间没有向保证人主张保证责任，则保证人无须向债权人承担履行债务的义务，也不存在失信的问题。在上述情况下，作为债权人的金融机构仍将保证人视同债务人并予以“失信”申报，是没有依据的，构成侵权。本案中，案外人马某某是某银行的债务人，杨某等人为该借款的连带责任保证人。但是某银行未在保证期间内行使担保债权，杨某的担保债务已经免除且为生效判决所认定，而某银行未及时消除杨某在中国人民银行征信系统中的不良信用记录，导致对杨某的个人信用及生活产生影响，该行为对杨某的名誉权构成侵害，应当予以消除。

二、金融机构是否可以在未向保证人主张债务时，直接依据订立的担保合同把保证人列入征信系统

在有担保的债权债务关系中，主债务人不按期履行债务的，不能直接认为

担保人失信，债权人应当在保证期间内请求担保人承担保证责任，担保人拒绝承担清偿责任的，才可认定其失信。本案中，在生效判决已经认定杨某的担保责任免除之后，杨某打印的个人信用报告的相关还款责任信息一栏中显示其案涉担保责任及金额。某银行陈述是债权到期时按合同约定向中国人民银行上报杨某的信息。

根据《征信业管理条例》之规定，信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人；从事信贷业务的机构向金融信用信息基础数据库或者其他主体提供信贷信息，应当事先取得信息主体的书面同意。同时，《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，商业银行应当遵守中国人民银行发布的个人信用数据库标准及其有关要求，准确、完整、及时地向个人信用数据库报送个人信用信息。法院生效民事判决已经认为某银行在保证期间内未要求杨某等人承担保证责任，担保人杨某等人免除担保责任，在该民事判决生效时，某银行应准确提供杨某的信息，将杨某不再承担担保责任的信息告知中国人民银行。某银行未按照《征信业管理条例》的规定申报信息，造成杨某个人征信有不符合实际的不良记录，某银行应承担消除杨某不良征信的责任。

三、保证债权经过保证期间和债权经过诉讼时效期间对不良征信上报的区别

对于经过诉讼时效的债权，债权人可以对不良金融信息进行申报，经过诉讼时效的债权并不产生权利效力灭失的效果，债务人欠债的事实不可消灭，即使经过诉讼时效，债权只是成为自然之债，法律不予保护，但不影响债权人对债务人的信用评价。也就是说债务人可以对债权人进行时效抗辩，但这并不能说明债务人是一个诚信的人，仍然可以对其进行不良金融信用的申报。而保证人则相反，在选择承担保证责任时，保证人处于被动地位，因此经过保证期间债权人没有主张担保债权的，担保责任消灭，债权人不能再主张保证债权，也不能因此认为担保人失信。本案中，杨某即属于担保责任已经消灭的情形，其提起撤销不良金融信息的名誉权纠纷诉讼，对其请求依法应予支持。

消费者对快递服务的投诉是否构成侵犯名誉权的认定

——王某某诉郑某某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2024)京02民终3625号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某

被告(被上诉人):郑某某

【基本案情】

王某某是一家大型快递公司的快递配送员，负责某区域的收派件工作。郑某某是王某某提供快递服务的客户。

2022年12月23日，郑某某通过某平台对其网购的商品申请退货并预约快递员上门取件。郑某某为寄送该快递下了三次订单，王某某均未在规定时间内取件。其间，郑某某向王某某所属某快递公司官方投诉热线投诉王某某，表示王某某对其有威胁辱骂行为。当日，该快递最后由王某某的同事徐某取件并寄送。2023年2月，郑某某多次向某快递公司客服热线投诉王某某，要求快递公司对王某某威胁辱骂他的行为予以处理，并赔偿未按时取件给其造成的误工损失。某快递公司客服均对郑某某的投诉予以回复。因郑某某的持续投诉，某快递公司以王某某存在辱骂客户等行为对其予以单位内部处罚，后将王某某退回劳务派遣单位，该单位因此与王某某解除劳动关系。

王某某否认存在对郑某某的辱骂行为，称其取消订单系因郑某某所预留联系方式均为空号、预留的寄件地址与实际取件地址不一致，增加了快递员的工作负担及沟通成本，第四次订单改由徐某取件系因郑某某实际所处位置位于徐某的快递辖区内。郑某某不能提供王某某有威胁、辱骂行为的证据，且持续投诉，拒不停止侵权行为，迫使某快递公司出于“安抚”客户的目的将王某某辞退，导致王某某遭受巨大的经济损失和精神痛苦，郑某某的恶意诽谤行为严重损害了王某某的名誉权，故请求判令郑某某向王某某书面赔礼道歉，赔偿王某某精神损害抚慰金10000元、经济损失50000元、律师费10000元。

【案件焦点】

被告郑某某作为消费者对原告王某某的服务质量进行投诉的行为是否导致原告王某某的名誉受到损害。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：首先，在行为性质方面，郑某某的行为自始至终均系作为快递公司的消费者采用的正常投诉渠道，并在该渠道进行表达，因此，其行为具有外观上的合法性。

其次，在过错认定方面，关于郑某某长达数月就其存在被威胁、辱骂事实的持续投诉是否存在过错的认定。消费者对其所接受的服务有提出建议、表达意见的权利，投诉是消费者表达意见的重要渠道、企业提升市场化服务的沟通路径，企业对消费者抱怨的倾听本身也是消解对立情绪、建立良好互动体验的过程；但囿于消费环境现实场景的复杂性，难以苛求消费者对其投诉行为在举证、认识、评判方面达到法律流程的严谨性。因此，仅在消费者对工作人员的投诉系故意为之的诋毁、将投诉作为针对特定人员的攻击手段的情况下，方足以认定有侵权故意并实施了侵权行为。本案中，郑某某所提交的电话通话记录中虽未显示在冲突发生时间段内有与王某某的通话记录，但郑某某对此解释其作为消费者系因事发突然而未能录音固定证据，符合日常生活常识，属于合理辩解。因此，在证据层面，难以判断王某某在快递取件过程中存在威胁、辱骂

